



ORDENANZA N° 037/2020 J.M.

Varela F
21/12/2020
11:00 Def

POR LA QUE SE RECTIFICA LOS ARTÍCULOS 7° Y 12° DE LA ORDENANZA N° 29/2020 J.M. "POR LA QUE LA SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 05/97 J.M. "POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS AMPLIATORIAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS EN LA VIA PUBLICA, PROHIBICION DE QUEMA DE BASURA (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DOMICILIARIOS, HOSPITALARIOS Y ENVASES DE AGROQUIMICO)".-

VISTO: El Mensaje N° 350/LM., de fecha 27 de octubre de 2020, por la que el Ejecutivo Municipal eleva el proyecto de rectificación de los artículos 7° y 12° de la Ordenanza N° 29/2020 J.M. "POR LA QUE LA SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 05/97 J.M. "POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS AMPLIATORIAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS EN LA VIA PUBLICA, PROHIBICION DE QUEMA DE BASURA (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DOMICILIARIOS, HOSPITALARIOS Y ENVASES DE AGROQUIMICO)", presentado por la Dirección de gestión ambiental de la Institución, para su estudio y consideración de ese organismo legislativo, y;

CONSIDERANDO; Que, se ha analizado el proyecto de modificación parcial de la Ordenanza N° 29/2020 J.M. encontrándose viable y necesario que la Junta Municipal apruebe en este sentido las previsiones de los artículo 7° y 12° de la mencionada ordenanza.-

Que, en el artículo 7 se deberá introducir el termino INCINERACION O QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO, en el artículo 12 se deberá modificar la cantidad de la sanción a los transgresores, quedando en 40 y 50 jornales mínimo diario.-

Que, conforme establece la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal, Art. 5° Sobre las Municipalidades y su autonomía, en concordancia con el Art. 166 de la Constitución Nacional. Asimismo, el Art. 12 sobre las Funciones de las Municipalidades, punto 4. En materia de ambiente: inc. a), b), c), d).-

Aprobado el Dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Salud, Higiene y Salubridad, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de diciembre del año 2020, Según Acta N° 330. Por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- RECTIFICAR; los Artículos 7° y 12° de la Ordenanza N° 029/2020 J.M., que queda redactado de la siguiente forma: **Artículo 7°.-** Los funcionarios de las Unidades Administrativas responsables podrán realizar procedimientos e intervenciones en cualquiera de los lugares sean públicos o privados, en caso de registrarse practica de INCINERACION O QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO. Se requerirá la intervención de la Justicia Ordinaria, principalmente cuando exista flagrancia en la trasgresión de la ley N° 3966/2010 "ORGANICA MUNICIPAL"; en concordancia a la Ley N° 716/96 "DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE", Ley 3956/09 "GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY" y la Ley N° 5211/14 "CALIDAD DEL AIRE", o en caso de negativa a la intervención del Funcionario Municipal.-

Artículo 12°.- Toda persona física o jurídica, que realizen practicas o que den autorización, para realizar quema de residuos urbanos y domiciliarios en los lugares a cielo abierto mencionado en el Artículo 3°, de la presente ordenanza, SERA SANCIONADO CON PENA DE MULTA 40 Y 50 JORNALES MINIMO DIARIO, en caso de reincidencia o el grado de responsabilidad ambiental, con agravante si el hecho se registrase en las riberas de cauces hídricos, que será determinado por el Juzgado de Faltas municipales, durante el proceso sumarial, los datos y antecedentes serán elevadas al Ministerio Público para la persecución penal.-

Artículo 2°.- COMUNICAR; a quienes corresponda, cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURANÓN M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.